

1501285-57.2020.8.26.0323
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/06/2022
... - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
MARIA CECILIA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de inquérito policial instaurado em face de JEFERSON VIEIRA GONZAGA e MARIA CECILIA DOS SANTOS, qualificados nos autos, para apurar possíveis práticas dos crimes do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

1501285-57.2020.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501285-57.2020.8.26.0323
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
MARIA CECILIA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de inquérito policial instaurado em face de JEFERSON VIEIRA GONZAGA e MARIA CECILIA DOS SANTOS, qualificados nos autos, para apurar possíveis práticas dos crimes do artigo 33 e 28, ambos da Lei 11.343/06, respectivamente.

A punibilidade de Jeferson foi declarada extinta à fl. 105, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal (morte do agente).

O Ministério Público, na manifestação retro (fls. 120/121), requereu a extinção da punibilidade Maria Cecília pela prescrição.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Razão assiste ao Ministério Público, trata-se de hipótese de extinção de punibilidade pela prescrição.

Cumprir registrar que a prescrição, na forma do artigo 61, do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz.

No caso dos autos, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena em abstrato. Explico.

O crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, tem o prazo prescricional fixado no artigo 30, da mesma lei, em 02 (dois) anos, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes, do Código Penal.

Ocorre que, considerando essas diretrizes, verifica-se que, desde a data dos fatos até o presente momento, não ocorreu qualquer causa de suspensão ou interrupção prescricional, sucedendo mais de 02 (dois) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor dessa investigada.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA CECILIA DOS SANTOS, qualificada nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, 30, da Lei 11.343/06, e 61, caput, do Código de Processo Penal.

Intime-se a averiguada para levantar o valor em dinheiro apreendido (fl. 09). Não sendo tal valor reclamado, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deverá ser transferido ao juízo de ausentes.

Caso ainda não se tenha feito, em cumprimento às decisões anteriores, encaminhem-se as drogas apreendidas, bem como os demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição, inclusive, da amostra mencionada no artigo 72, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações e cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C

Lorena, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA